

Fortaleza - CE, 8 de setembro de 2026.

RECLAMAÇÃO Nº 007/2026 - ITAÍBA - PE
DESTINADA À NEOENERGIA PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA - PE
UNIDADE CONSUMIDORA: 1448473

O município de Itaíba-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.286.382/0001-88, com sede administrativa situada à Praça Coronel Martins, s/n – Centro – Itaíba/PE - CEP 56550000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Pedro Teotônio da Silva Neto, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Livia F. Dias, vem apresentar a seguinte reclamação sobre Defesa de TOI, visando a restituição de valores indevidamente cobrados pela NEOENERGIA PERNAMBUCO, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa Nº 1000/2021).

DA LEGITIMIDADE E DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. Em caráter inicial, observa-se que o município de Itaíba firmou o contrato Nº 027/2026 com a empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.691.493/0001-54. A publicidade desse instrumento ocorreu no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco no dia 15 de junho de 2026. O referido contrato tem como finalidade a proteção dos interesses da Contratante, com foco em questões de natureza administrativa perante a distribuidora de energia elétrica e os órgãos reguladores competentes. As especificidades dessa atuação encontram-se detalhadas no próprio contrato, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO

1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos, com expertise nas Resoluções Normativas da ANEEL, voltadas à recuperação de valores pagos indevidamente a maior nas faturas de energia elétrica de titularidade do município, abrangendo unidades consumidoras vinculadas a prédios públicos e ao sistema de iluminação pública. Os serviços contratados deverão compreender a análise das faturas de energia. Elétrica ou qualquer outro tipo de cobrança emitido pela distribuidora de energia elétrica, atuando em representação ao município perante a concessionária local, Neoenergia Pernambuco, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco. — ARPE.

2. Diante do exposto, ressalta-se a legitimidade da empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, devidamente representada por sua sócia-administradora, para atuar em nome da Contratante. A empresa será responsável pela apresentação de pedidos e pela defesa dos interesses da Contratante perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a distribuidora de energia elétrica.

DOS ANEXOS

3. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

DOS FATOS E DOS DIREITOS

4. Trata-se de uma reclamação referente à unidade consumidora nº 1448473.
5. Foi apurado que a Concessionária efetuou uma cobrança, aparentemente relacionada ao consumo não registrado (CNR), resultando na fatura nº 2000033195001
6. Contudo, para que a Concessionária tenha legitimidade para proceder com a referida cobrança, é imprescindível que sejam cumpridas as obrigações regulatórias e legais pertinentes.
7. Ademais, para que o consumidor tenha pleno conhecimento dos valores cobrados e possa exercer adequadamente o seu direito de defesa, é imperioso que a Concessionária remeta os documentos e comprovações estabelecidos no artigo 325, conforme as exigências legais:

Art. 325. A distribuidora deve compensar o faturamento quando houver diferença a cobrar ou a devolver decorrente das seguintes situações:

(..)

II - Comprovação de procedimentos irregulares, de que trata o Capítulo VII do Título II

(...)

§ 1º A distribuidora deve notificar o consumidor por escrito, por modalidade que permita a comprovação do recebimento, contendo obrigatoriamente

(...)

II - No caso de procedimentos irregulares, os itens do caput do art. 598;

8. No que tange à documentação relativa à lavratura do TOI, cumpre destacar que é dever da distribuidora manter arquivados todos os documentos pertinentes, incluindo aqueles que deram origem ao referido termo, bem como os demais registros relacionados, conforme estabelece o artigo 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021:

Art. 598. Nos casos em que houver necessidade de compensação de receita em decorrência da irregularidade apurada, a distribuidora deve instruir um processo com as seguintes informações:

(..)

§ 1º A distribuidora deve armazenar no processo todas as notificações, reclamações, respostas e outras interações realizadas, bem como demais informações e documentos relacionados ao caso.

§ 2º O faturamento da compensação deve ser realizado conforme art. 325. (Grifou-se)

9. Na hipótese de ser constatada qualquer ocorrência que indique a prática de procedimento irregular, a distribuidora deve emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em estrita observância ao disposto no artigo 590 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - Emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL.

10. Verificada a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), impõe-se à Concessionária o dever de observar integralmente as disposições contidas no artigo 598 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 598. Nos casos em que houver necessidade de compensação de receita em decorrência da irregularidade apurada, a distribuidora deve instruir um processo com as seguintes informações:

I - Ocorrência constatada;

II - Cópia legível do TOI;

III - avaliação do histórico de consumo e das demais grandezas elétricas;
IV - Cópia de todos os elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;
V - Relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;
VI - Comprovações de notificação, agendamento e reagendamento da avaliação técnica;
VII - relatório da perícia metrológica, quando solicitada, informando quem solicitou e onde foi realizada;
VIII - custos de frete e da perícia metrológica, quando esta tiver sido solicitada pelo consumidor e for comprovada a irregularidade;
IX - Comprovação de que o defeito na medição foi decorrente de aumento de carga à revelia, quando alegado este motivo;
X - Critério utilizado para a recuperação de receita, conforme art. 595, e a memória descritiva do cálculo realizado, de modo que permita a sua reprodução, e as justificativas para não utilização de critérios anteriores;
XI - valor do custo administrativo cobrado e o motivo, conforme art. 597;
XII - critério utilizado para a determinação do período de duração, conforme art. 596, e a memória descritiva da avaliação realizada, de modo que permita a sua reprodução e, quando for o caso, as justificativas pela não adoção dos demais critérios dispostos no artigo;
XIII - data da última inspeção que antecedeu a inspeção que originou a notificação;
XIV - valor da diferença a cobrar ou a devolver, com a memória descritiva de como o valor foi apurado; e
XV - Tarifas utilizadas.
[...]
§ 4º A distribuidora deve fornecer em até 5 dias úteis, mediante solicitação do consumidor, a cópia do processo de irregularidade.
(grifo nosso).

11. Nos casos em que a concessionária tenha realizado a lavratura do TOI em decorrência ao defeito na medição é obrigatório que a Concessionária siga os procedimentos expostos no art. 257:

Art. 257. Para compensação no faturamento no caso de defeito na medição, a distribuidora deve instruir um processo com as seguintes informações:
I - Ocorrência constatada;
II - Cópia legível do TOI;
III - os números dos equipamentos e as informações das leituras do medidor retirado e instalado;
IV - Avaliação do histórico de consumo e das demais grandezas elétricas;
V - Relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;
VI - Comprovações de notificação, agendamento e reagendamento da inspeção;
VII - relatório da verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão delegado, quando solicitada, informando quem solicitou e onde foi realizada;
VIII - custos de frete, da inspeção e verificação atribuíveis ao consumidor e demais usuários;
IX - Critério utilizado para a compensação, conforme art. 255, e a memória descritiva do cálculo realizado, de modo que permita a sua reprodução, e as justificativas para não utilização de critérios anteriores;
X - Critério utilizado para a determinação do período de duração, conforme art. 256;
XI - valor da diferença a cobrar ou a devolver, com a memória descritiva de como o valor foi apurado; e
XII - tarifas utilizadas.
§ 2º O faturamento da compensação deve ser realizado conforme art. 325.
§ 4º A distribuidora deve fornecer em até 5 dias úteis, mediante solicitação do consumidor, cópia do processo individualizado do defeito na medição.

12. Na hipótese da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ter ocorrido durante a vigência da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é imperioso que a Concessionária adote a metodologia prevista no artigo 129 do referido diploma normativo, transcrito a seguir:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – Emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – Efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – Implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

13. Diante do exposto, verifica-se que a concessionária procedeu à cobrança de forma irregular por ocasião da emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) referente à Unidade Consumidora acima mencionada, por descumprir todas as determinações acerca da lavratura do TOI conforme estabelecidos no art. 598, e art. 257 da REN 1.000/2021 e art. 129 da REN 414/2010.
14. Caso a Concessionária deixe de apresentar a integralidade dos documentos e informações exigidos no art. 598 e 257 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, bem como no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010, restarão configurados os fundamentos que ensejam a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da respectiva cobrança dele decorrente.

DOS PEDIDOS

15. Ante o exposto, requer-se:

- (a) Solicita-se a análise e o atendimento a esta reclamação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o Art. 408, I, da REN 1000/2021 da ANEEL.
- (b) Envie cópia do TOI e demais registros e documentos relacionados ao TOI (memorial de cálculo, carta de agendamento da perícia metrológica fotos, registro, cópia da fatura, quem assinou TOI, protocolo de entrega do TOI e comprovante de entrega do aviso, laudo do medidor etc.).
- (c) Solicita-se anulação do TOI referente a UC devido aos fatos narrados anteriormente.
- (d) Solicita-se a devolução dos valores do TOI em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata die, em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Aneel.
- (e) Efetue a devolução do valor total por meio de depósito bancário na conta corrente do Município, conforme o § 7º do art. 323 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, e informe por escrito o resultado da análise, utilizando o endereço eletrônico: contato@hlaconsultoria.com

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município